

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๔๗๕๕๗



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับที่ 57269
วันที่ 7 พ.ย. 2561

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด่วนมาก ที่ กฟผ. ๔D๑๒๐๐/๔๘๓๐๔ ลงวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการผลิต
จัดให้ได้มาจัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า รวมถึงผลิตและขายปลีกในท์ หรือวัตถุดิบจากลิกไนท์
โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. ทำให้เกิดวัตถุดิบพลอยได้ เช่น ถ่านหิน ถ่านล้อย ยิปซัม
ซึ่งวัตถุดิบพลอยได้ดังกล่าว กฟผ. สามารถจำหน่ายได้ภายใต้ มาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฯ
โดย กฟผ. เห็นว่า วัตถุดิบพลอยได้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ นิยามคำว่า “สินค้า” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากสินค้าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ จะต้องเกิดจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่วัตถุดิบพลอยได้เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
การจำหน่ายวัตถุดิบพลอยได้ไม่ใช่การจำหน่ายพัสดุ ซึ่ง กฟผ. มีการรับทำงานให้บุคคลภายนอกหรือการให้บริการ
แก่บุคคลภายนอกในลักษณะเป็นการให้บริการคำปรึกษาโดยไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ หรือประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจ
เพื่อหารายได้ กฟผ. จึงขอหารือว่าความเห็นของ กฟผ. ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
บัญญัตินิยามคำว่า “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำให้เกิดวัตถุดิบพลอยได้ เช่น ถ่านหิน ถ่านล้อย
ยิปซัม เมื่อกระบวนการได้มาของวัตถุดิบพลอยได้ดังกล่าว มิใช่เป็นการได้มาโดยการซื้อ จ้างเช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ย่อมมิใช่พัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เสนอความเห็น
อกป ๐

/จึง...

- ดันจบบ
△ ดันสิ่งแนบ
× ไม่มีสิ่งแนบ

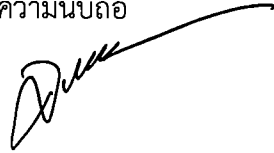
- 7 พ.ย. 2561

จึงมีต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุพลอยได้ดังกล่าว กฟผ. ควรมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุพลอยได้ให้รอบคอบ รัดกุม และเป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ให้มากที่สุด

๒. กรณีตามข้อหาหรือ เมื่อพิจารณาในยามคำว่า “การจัดซื้อจัดจ้าง” ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การที่ กฟผ. รับทำงาน ให้บุคคลภายนอกหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกในลักษณะเป็นการให้บริการคำปรึกษาโดยไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการบริการดังกล่าว กรณีเช่นนี้ ย่อมมิใช่การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ การดำเนินการดังกล่าว ของ กฟผ. จึงมิใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖